

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2968/2544

นาง เลี้ยง เงินคง กับพวก

นาย แจ้ว แก้วทุ่ง กับพวก

นาง ทองหล่อ คำน้อยหรือแก้วทุ่ง

โจทก์

ผู้ร้อง

จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 271, มาตรา 288

คดีเดิมโจทก์ทั้งสามฟ้องจำเลยให้แบ่งมรดกของ ล. ตามสัญญาแบ่งมรดก ศาลพิพากษาให้จำเลยแบ่งมรดกบางส่วนให้โจทก์ทั้งสาม หากแบ่งกันไม่ได้ให้เอาออกขายทอดตลาดนำเงินมาแบ่งกัน เมื่อจำเลยไม่ปฏิบัติตามคำพิพากษา โจทก์ทั้งสามได้ขอให้เจ้าพนักงานบังคับคดียึดทรัพย์พิพาท จึงเป็นกรณีที่เจ้าของรวมดำเนินการเพื่อแบ่งทรัพย์สินในฐานะเจ้าของรวมเท่านั้น โจทก์ทั้งสามและจำเลยมิใช่เจ้าหนี้ตามคำพิพากษาหรือลูกหนี้ตามคำพิพากษาดอกัน จึงไม่ใช้การร้องขอให้บังคับคดีตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 271 ผู้ร้องทั้งสองไม่มีสิทธิยื่นคำร้องขอให้ปล่อยทรัพย์สินที่ยึดตามมาตรา 288

คดีสืบเนื่องมาจากโจทก์ทั้งสามฟ้องว่า โจทก์ทั้งสามกับจำเลยเป็นทายาทของนางไหล คำน้อย ซึ่งถึงแก่ความตายแล้วมีมรดกเป็นที่ดินไม่มีหนังสือสำคัญเนื้อที่ 23 ไร่ 1 งาน 41 ตารางวาที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3 ก.) เลขที่ 69 เนื้อที่ 1 ไร่ 1 งาน 12 ตารางวา บ้านเลขที่ 5 และเลขที่ 6 หมู่ที่ 4ตำบลบ้านป้อมอำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย ซึ่งโจทก์ทั้งสามกับจำเลยทำสัญญาแบ่งมรดกกันแล้ว

แต่จำเลยไม่ยอมแบ่งมรดกให้ฝ่ายโจทก์ตามสัญญา ขอให้บังคับจำเลยแบ่งมรดกตามสัญญาหากแบ่งไม่ได้ให้ขายทอดตลาดนำเงินแบ่งกันตามส่วน ต่อมาศาลพิพากษาให้จำเลยแบ่งที่ดินไม่มีหนังสือสำคัญให้โจทก์ทั้งสามคนละ 5 ไร่ ให้จำเลยแบ่งที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ให้โจทก์ที่ 3 กึ่งหนึ่ง ให้จำเลยแบ่งบ้านเลขที่ 5 และเลขที่ 6 ให้โจทก์ทั้งสามคนละหนึ่งในสี่ส่วน หากแบ่งทรัพย์ข้างต้นแต่ละรายการไม่ได้ให้เอาออกขายทอดตลาดนำเงินมาแบ่งให้โจทก์ทั้งสามตามส่วนที่มีสิทธิจะได้รับศาลชั้นต้นออกคำบังคับแล้ว จำเลยไม่ปฏิบัติตามโจทก์ขอหมายบังคับคดีและนำเจ้าพนักงานบังคับคดียึดที่ดินไม่มีหนังสือสำคัญ 2 แปลง อยู่หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านป้อม อำเภอดงหลวง จังหวัดสุโขทัยเนื้อที่รวม 18 ไร่ 1 งาน 76 ตารางวา และที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3 ก.) เลขที่ 69 หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านป้อมอำเภอดงหลวง จังหวัดสุโขทัย พร้อมบ้านเลขที่ 6 ในที่ดิน โดยอ้างว่าเป็นมรดกของนางไพล เพื่อขายทอดตลาดนำเงินมาแบ่งกันตามส่วน

ผู้ร้องทั้งสองและจำเลยยื่นคำร้องขอว่า ผู้ร้องที่ 1 เป็นเจ้าของบ้านที่โจทก์ทั้งสามนำยึด เพราะผู้ร้องที่ 1 สร้างขึ้นใหม่แทนบ้านของนางไพลที่ถูกเรือถอนไปนานแล้ว ทั้งผู้ร้องที่ 1 มีสิทธิครอบครองที่ดินไม่มีหนังสือสำคัญ 2 แปลง ที่โจทก์ทั้งสามนำยึดเนื่องจากเมื่อ 15 ปี มาแล้ว ผู้ร้องที่ 1 ซื้อที่ดินดังกล่าวจากนายหวังบัวป้อม เจ้าของเดิมในราคา 40,000 บาท และรับมอบที่ดินครอบครองทำกินตลอดมา ส่วนจำเลยมีสิทธิครอบครองที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3 ก.) เลขที่ 26 ตำบลนาเชือกอำเภอดงหลวง จังหวัดสุโขทัย ซึ่งด้านทิศตะวันออกติดที่ดินไม่มีหนังสือสำคัญ 2 แปลง ที่โจทก์ทั้งสามนำยึด แต่เจ้าพนักงานบังคับคดียึดที่ดินไม่มีหนังสือสำคัญ 2 แปลง รุกล้ำเข้าไปในที่ดินของจำเลยบางส่วน ปรากฏตามแผนที่เอกสารหมายเลข 2 สำหรับผู้ร้องที่ 2 มีสิทธิครอบครองที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3 ก.) ที่โจทก์ทั้งสามนำยึดเพราะเมื่อ 50 ปี มาแล้ว ผู้ร้องที่ 2 ซื้อที่ดินดังกล่าวที่มีสภาพเป็นป่าจากนายจอน นางเรียไม่ทราบชื่อสกุล สามีมรียาใน

ราคา 10 บาท แล้วครอบครองสร้างบ้านอยู่อาศัยเรื่อยมา และให้นางไหล่น้องของผู้ร้องที่ 2 สร้างบ้านอยู่อาศัยด้วย ผู้ร้องที่ 2 มอบให้นางไหล่น้องไปขอออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์ในที่ดินโดยสัญญาว่านางไหล่น้องจะโอนใส่ชื่อผู้ร้องที่ 2 ภายหลัง แต่นางไหล่น้องถึงแก่ความตายเสียก่อน ที่ดินและบ้านดังกล่าวจึงมิใช่เป็นมรดกของนางไหล่น้อง ขอให้ถอนการยึดที่ดินและบ้านดังกล่าว

โจทก์ทั้งสามให้การว่า ที่ดินและบ้านดังกล่าวเป็นมรดกของนางไหล่น้อง ผู้ร้องที่ 1 เป็นสามีของจำเลยในคดีนี้ มิได้สร้างบ้านที่โจทก์ทั้งสามนำยึดขึ้นมาใหม่ แต่ผู้ร้องที่ 1 อยู่อาศัยในบ้านฐานะบุตรเขยของนางไหล่น้อง ที่ผู้ร้องที่ 1 ครอบครองที่ดินไม่มีหนังสือสำคัญ 2 แปลง ที่โจทก์ทั้งสามนำยึด เป็นการครอบครองแทนทายาทของนางไหล่น้องทั้งเจ้าพนักงานบังคับคดีมิได้ยึดที่ดินไม่มีหนังสือสำคัญรुकเข้าไปในที่ดินของจำเลย นางไหล่น้องครอบครองที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3 ก.) ที่โจทก์ทั้งสามนำยึดและขอหนังสือรับรองการทำประโยชน์ในที่ดินโดยชอบ มิได้ครอบครองแทนผู้ร้องที่ 2 ขอให้ยกคำร้องขอ

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้ยกคำร้องขอ

ผู้ร้องทั้งสองและจำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 6 พิพากษายืน

ผู้ร้องทั้งสองและจำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงรับฟังเป็นยุติว่า โจทก์ทั้งสามและจำเลยเป็นทายาทของนางไหล่น้อง จำเลย เจ้ามรดก ศาลชั้นต้นมีคำพิพากษาให้จำเลยแบ่งทรัพย์มรดกที่ดินไม่มีหนังสือสำคัญให้โจทก์ทั้งสามคนละ 5 ไร่ ที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3 ก.) เลขที่ 69 หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านป้อม อำเภอคีรีมาศ จังหวัด

สุโขทัย ให้โจทก์ที่ 3 กึ่งหนึ่ง แบ่งบ้านเลขที่ 5 และเลขที่ 6 ให้โจทก์ทั้งสามคนละ
หนึ่งในสี่ส่วน หากแบ่งทรัพย์สินข้างต้นแต่ละรายการไม่ได้ให้เอาออกขายทอดตลาดนำ
เงินมาแบ่งให้โจทก์ทั้งสามตามส่วนที่ตนมีสิทธิจะได้รับ จำเลยไม่ปฏิบัติตาม ศาลจึง
ออกหมายบังคับคดีเจ้าพนักงานบังคับคดียึดที่ดินไม่มีหนังสือสำคัญ 2 แปลง อยู่หมู่
6 ตำบลบ้านป้อม อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย เนื้อที่รวม 18 ไร่ 1 งาน 76 ตารางวา
และที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3 ก.) เลขที่ 69 หมู่ที่ 4 ตำบลบ้าน
ป้อม อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย พร้อมบ้านเลขที่ 6 ในที่ดินนั้น โดยอ้างว่าเป็น
มรดกของนางไพลเพื่อขายทอดตลาดนำเงินมาแบ่งแก่โจทก์ทั้งสามและจำเลยตาม
ส่วนมีปัญหาวินิจฉัยตามฎีกาของผู้ร้องทั้งสองและจำเลยว่า ผู้ร้องทั้งสองและจำเลยมี
สิทธิยื่นคำร้องขจัดทรัพย์สินหรือไม่ เห็นว่า ในคดีเดิมโจทก์ทั้งสามฟ้องจำเลยให้แบ่ง
มรดกของนางไพล คำน้อย ให้แก่โจทก์ทั้งสามตามสัญญาแบ่งมรดก ศาลมีคำ
พิพากษาให้จำเลยแบ่งมรดกบางส่วนให้โจทก์ทั้งสามตามสัญญาแบ่งมรดก หากแบ่ง
กันไม่ได้ให้เอาออกขายทอดตลาดนำเงินมาแบ่งกันตามส่วน เมื่อจำเลยไม่ปฏิบัติตาม
คำพิพากษา โจทก์ทั้งสามจึงขอให้บังคับคดีและเจ้าพนักงานบังคับคดีได้ยึดทรัพย์สิน
พิพาท จึงเป็นกรณีที่โจทก์ทั้งสามซึ่งเป็นเจ้าของรวมในทรัพย์สินพิพาทดำเนินการเพื่อ
แบ่งทรัพย์สินในฐานะเจ้าของรวมเท่านั้น เมื่อเป็นเช่นนี้โจทก์ทั้งสามและจำเลยจึง
มิใช่เจ้าหนี้ตามคำพิพากษาหรือลูกหนี้ตามคำพิพากษต่อกัน กรณีไม่ใช่การร้องขอให้
บังคับคดีตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 271 ผู้ร้องทั้งสองและ
จำเลยไม่มีสิทธิยื่นคำร้องขอให้ปล่อยทรัพย์สินที่ยึดตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพ่ง มาตรา 288 ปัญหาดังกล่าวนี้นับเป็นข้อกฎหมายอันเกี่ยวด้วยความสงบ
เรียบร้อยของประชาชน แม้คู่ความไม่ได้อุทธรณ์ขึ้นมา ศาลอุทธรณ์ภาค 6 ก็มีอำนาจ
ยกขึ้นวินิจฉัยได้ที่ศาลอุทธรณ์ภาค 6 วินิจฉัยว่า ผู้ร้องทั้งสองและจำเลยไม่มีสิทธิยื่น
คำร้องขอให้ปล่อยทรัพย์สินที่ยึด ศาลฎีกาเห็นพ้องด้วย ฎีกาของผู้ร้องทั้งสองและจำเลย
ฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(ธีระวัฒน์ ภัทรานวัช-ชูชาติ ศรีแสง-สบโชค สุขารมณ)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

การบังคับคดีตามคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลตามภาค 4 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง แบ่งวิธีการดำเนินการและผลของการบังคับคดีออกตามลักษณะของคำพิพากษาหรือคำสั่งเช่น คำพิพากษาให้ใช้เงิน คำพิพากษาให้ขับไล่หรือรื้อถอน เป็นต้น สำหรับผลของการบังคับคดีอันมีต่อบุคคลภายนอกตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 287 ถึงมาตรา 290 ที่ให้สิทธิแก่บุคคลภายนอกที่จะยื่นคำร้องขอคุ้มครองสิทธิของตนในคดีเดิมได้ โดยไม่ต้องฟ้องเป็นคดีต่างหากนั้น ใช้บังคับแก่กรณีที่ศาลพิพากษาให้ใช้เงินเท่านั้น ไม่ใช่บังคับแก่กรณีอื่น การบังคับคดีตามคำพิพากษาที่บังคับให้แบ่งกรรมสิทธิ์รวมหากแบ่งกันไม่ได้ให้อาทรัพย์นั้นออกขายทอดตลาดนำเงินมาแบ่งกันแม้ศาลจะตั้งให้เจ้าพนักงานบังคับคดีดำเนินการดังกล่าว แต่มิใช่เป็นคำพิพากษาให้ใช้เงิน จึงนำมาตรา 288 มาใช้บังคับไม่ได้ บุคคลภายนอกย่อมไม่มีสิทธิยื่นคำร้องขัดทรัพย์ในคดีเดิม จะต้องยื่นฟ้องเจ้าของรวมเป็นคดีต่างหาก ไพโรจน์ วายุภาพ